

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 697/2531 นาย ตึก มาลี หรือ มา รี
นาง ยุ พา ขวัญ เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยซึ่งเป็นหลานและอาศัยอยู่กับจำเลยต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยเป็นภริยาน้อยผู้อื่นจึงได้พุดจาตักเตือนจำเลย จำเลยโกรธและพุดว่า 'ข้าวน้ำมึงไม่ต้องกินไอ้แก่หัวหงอก มึงอยู่ที่ไหนได้ก็ให้ไป' การที่จำเลยพุดกับโจทก์ด้วยถ้อยคำดังกล่าวและขับไล่โจทก์นั้นถือได้ว่าเป็นการประพฤตินิรคุณโดยการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์ยอมฟ้องขอให้ถอนคืนการให้ได้.

โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยซึ่งเป็นหลานและอาศัยอยู่กับจำเลยต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยเป็นภริยาน้อยผู้อื่นจึงได้พุดจาตักเตือนจำเลย จำเลยโกรธและพุดว่า 'ข้าวน้ำมึงไม่ต้องกินไอ้แก่หัวหงอก มึงอยู่ที่ไหนได้ก็ให้ไป' การที่จำเลยพุดกับโจทก์ด้วยถ้อยคำดังกล่าวและขับไล่โจทก์นั้นถือได้ว่าเป็นการประพฤตินิรคุณโดยการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์ยอมฟ้องขอให้ถอนคืนการให้ได้.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

1

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ